

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

814/25/פ

הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון – הוראות שונות), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 2א¹ .1 בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה),
התשע"ב–2012¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2 יבוא :

"חובת הנפקה 2א. (א) מפעיל טיסה, מארגן או נותן שירותי סוכנות
ומסירה של כרטיס נסיעות, המוכר כרטיס טיסה לנוסע (בסעיף זה –
טיסה לנוסע מוכר הכרטיס), ובכלל זה אם הכרטיס נמכר כחלק
מחבילת תיור, ינפיק את כרטיס הטיסה לנוסע
וימסור לו אותו לא יאוחר מ-72 שעות ממועד
ביצוע העסקה לרכישת כרטיס הטיסה ; לעניין
סעיף זה יראו כמועד ביצוע העסקה בין היתר את
המוקדם מבין אלה :

(1) מועד תשלום התמורה, כולה או
חלקה, בעד כרטיס הטיסה ;

(2) המועד שבו מוכר הכרטיס אישר את
ההזמנה ונמסרו לו פרטי אמצעי התשלום
בעד כרטיס הטיסה.

¹ ס"ח התשע"ב, עמ' 414.

(ב) לא מסר מוכר הכרטיס את כרטיס הטיסה במועד כאמור בסעיף קטן (א), יראו, לעניין חוק זה, את מועד הטיסה שלטענת הנוסע נמסר בכתב או בעל פה בעת רכישת הכרטיס כמועד המראת הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, אלא אם כן מוכר הכרטיס הוכיח כי מסר הודעה על מועד אחר.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), נרכש כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיור ולפני ביצוע העסקה הודיע מוכר הכרטיס לנוסע, בכתב, כי מימוש העסקה מותנה בהשתתפות מספר מזערי של רוכשים ואינו ודאי במועד ביצוע העסקה, ינפיק מוכר הכרטיס את כרטיס הטיסה וימסור אותו לנוסע במועד שבו מימוש העסקה הפך לוודאי או לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הטיסה, לפי המוקדם, ואם העסקה בוצעה פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה – לא יאוחר מ-72 שעות ממועד ביצוע העסקה.

(ד) במניין הימים והשעות לפי סעיף זה לא יובאו בחשבון ימי מנוחה כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.²

תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3(א)(1) (א) לחוק העיקרי, אחרי "(בחוק זה – מזון ומשקאות)" יבוא "אלא אם כן חלוקת מזון ומשקאות כשלעצמה עלולה לגרום לעיכוב נוסף בהמראת הטיסה; לעניין זה, חובת ההוכחה שהיה עלול להיגרם עיכוב נוסף כאמור תחול על מפעיל הטיסה או על המארגן".

תיקון סעיף 6 3. בסעיף 6(ג) לחוק העיקרי, ברישה, אחרי "לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה" יבוא "ולשירותי סיוע, למעט שירותי תקשורת".

תיקון סעיף 11 4. בסעיף 11 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), ברישה, המילים "(בסעיף זה – פיצויים לדוגמה)" – יימחקו, ואחרי "שקלים חדשים" יבוא "(בסעיף זה – פיצויים לדוגמה)";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

² ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

"(1א) בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע פיצויים לדוגמה אם מצא כי מוכר הכרטיס כהגדרתו בסעיף 2א לא הנפיק לנוסע כרטיס טיסה ולא מסר לו את הכרטיס במועד, ביודעין, בניגוד להוראות אותו סעיף."

5. תיקון סעיף 13 בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "עליית" יבוא "שינוי".
6. תיקון סעיף 14 בסעיף 14(ב) לחוק העיקרי, במקום "זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן" יבוא "ימסור לו מפעיל הטיסה או המארגן, סמוך להתקיימות העילה המזכה".
7. הוספת סעיף 18א אחרי סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא:

"אכיפת הוראות 18א. לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, שמונה לפי החוק
סעיף 19 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981³, יהיו נתונות כל הסמכויות לפי החוק האמור לשם אכיפת הוראות חוק זה, ובכלל זה בירור תלונות נוסעים לעניין יישום הוראות חוק זה וטיפול בהן, וכן ייזום וקיום של קשרים עם גורמים בין-לאומיים הנוגעים בדבר."
8. תיקון חוק רישוי שירותי התעופה, בחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963⁴, בסעיף 8א(1א)(2), במקום הסיפה החל במילה "ובלבד" יבוא "ולעניין טיסה הכוללת חניית ביניים – תחול החובה רק בשדה התעופה שממנו מתחיל קטע הטיסה בין יעד הביניים ובין ישראל".

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לתקן את חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן – החוק), שיזם חבר הכנסת אחמד טיבי, ועניינו קביעת פיצויים והטבות בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה מטעמים שאינם תלויים בנוסע. בחינת המקרים והנסיבות שבהם הוגשו תביעות לבית המשפט, העלתה שנדרשים מספר תיקונים על מנת לשפר ולייעל את החוק, כך ששיג את מטרותיו. ראשית, קיימת חשיבות לכך שיימסר כרטיס טיסה לנוסע ששילם את התמורה בעדו, מאחר שהחוזה בין מפעיל הטיסה או המארגן לנוסע נכרת אך ורק עם הנפקת כרטיס הטיסה, וקיים חשש שמא נוסע ששילם את התמורה בעד כרטיס טיסה אך הכרטיס לא נמסר לו, לא יוכל לתבוע את זכויותיו לפי החוק. לפיכך, מוצע לקבוע כי מפעיל טיסה או מארגן ינפיק לנוסע כרטיס טיסה וימסור לו את הכרטיס בתוך 72 שעות ממועד תשלום התמורה על ידי הנוסע. לפי המוצע, אם לא נמסר לנוסע כרטיס טיסה כאמור יראו את מועד ההמראה כמועד שנמסר לנוסע, לטענתו, בכתב או בעל פה בעת רכישת הכרטיס לעניין זכאותו של נוסע להטבות. יצוין כי היום מרבית חברות התעופה דורשות תשלום באופן מיידי לאחר ביצוע

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

⁴ ס"ח התשכ"ג, עמ' 104.

ההזמנה, כך שקיים היגיון במסירת כרטיס הטיסה באופן מיידי לאחר ביצוע התשלום. זו הדרך היחידה להבטחת זכויותיו של כל נוסע ונוסע לפי החוק.

כמו כן, מוצע להסמיך את בית המשפט לפסוק פיצויים לדוגמה גם במקרה שבו מפעיל טיסה, מארגן או סוכן נסיעות הפר בודעין את הוראות סעיף 2א המוצע, ולא הנפיק כרטיס טיסה ומסר אותו לנוסע, בניגוד להוראות אותו סעיף.

בנוסף, עם קרות אירוע המקים לנוסע עילה מזכה, רוב חברות התעופה אינן מעדכנות את הנוסע בדבר זכויותיו, דבר אשר עומד בסתירה מוחלטת לרוח החוק אשר באה להגן על זכויות הנוסע. כוונת המחוקק הייתה לדאוג לכך שהנוסע יקבל את כל המידע הדרוש לשם בחינת זכויותיו בזמן אמת. לפיכך, מוצע לחייב את חברות התעופה למסור לנוסע מידע אודות זכויותיו בסמוך להתקיימות עילה מזכה לפי החוק. כידוע, החוק מבוסס על הוראות התקנה האירופית 261/2004, שישראל הכירה בה כנורמה משפטית מחייבת במסגרת חתימתה על הסכם אירופי-ים תיכוני בין ממשלת ישראל ובין האיחוד האירופי והמדינות החברות בו. עם זאת, ישנם כמה הבדלים בין הוראות התקנה להוראות החוק בעניינים אלה: גובה הפיצוי לנוסע, תקופת התיישנות, משך הזמן המזכה בהטבה במקרה של עיכוב טיסה.

כמו כן, כאשר חוקקה התקנה האירופית, נציבות האיחוד האירופי החליטה שעל מנת לוודא שזכויות הנוסעים יכובדו, כל מדינה תמנה רשות לאומית אשר תהיה אחראית על יישום התקנה מול חברות התעופה. במרבית המדינות רשות התעופה האזרחית הלאומית היא הרשות האחראית. עבודת הרשות הלאומית כרשות הדואגת שזכויות הנוסעים יכובדו מאפשרת הפחתה משמעותית של התיקים הנדונים על ידי בתי המשפט וטיפול מהיר יותר בתלונות הנוסעים. היות שקיים קשר הדוק בין החוק הישראלי לתקנה האירופית, ובמיוחד מאז חתימת הסכם "שמיים פתוחים", קיימת חשיבות רבה בהסמכת רשות שתעניק סיוע דומה לנוסעים הישראליים ותאפשר דו-שיח עם הרשויות השונות באירופה.

מאחר שבישראל רשות התעופה האזרחית עוסקת ברגולציה בטיחותית של תחום התעופה, מוצע להסמיך את הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפעול לפי סמכויותיו כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק ואכיפתן. לפי המוצע, במסגרת סמכויותיו, הממונה יטפל בין היתר בתלונות נוסעים בשל הפרות הוראות החוק ובסיוע וייזום קשרים עם גורמים בין-לאומיים רלוונטיים.

נוסף על כך, סעיף 8 לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק רישוי שירותי התעופה), קובע כי לא יינתן היתר הפעלה למפעיל טיסה שלא התחייב למנות נציג מטעמו לשם סיוע לנוסעים במימוש זכויותיהם בהתאם להוראות החוק. הנציג ינכח בשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה המתוכנן של הטיסה, ועד תום 30 דקות לאחר המראתה. לפי הסעיף האמור, החובה למנות נציג חלה היום גם בשדה תעופה מחוץ לישראל, לגבי טיסה לישראל, ובלבד שהונפק לנוסע כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה מישראל ואליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים.

הדרישה למנות נציג בכל טיסה לישראל, הכוללת חניית ביניים, מרחיקת לכת וקובעת חובה, למעשה, להציב נציג מטעם חברת התעופה באפיקי שדות תעופה ברחבי העולם, גם אם קיים נוסע אחד בלבד שנמכרה לו טיסה מישראל מאותו יעד. כך, לדוגמה, מבדיקה מדגמית של נתוני מוצא ויעד של חברת תעופה זרה הפועלת בצורה נרחבת בנמל התעופה בן גוריון, ניתן לראות כי החברה הטיסה למדינת ישראל בחודש יוני 2014, דרך נמל הבית שלה, נוסעים מלמעלה ממאתיים יעדים שונים ברחבי העולם. בקרוב ל-50 מתוך אותם יעדים, כמות הנוסעים הכוללת שטסה מאותו יעד הייתה נמוכה מעשרה נוסעים בכל החודש. לפיכך, מוצע לתקן בתיקון עקיף את סעיף 8 לחוק רישוי שירותי התעופה, ולקבוע כי חובת מינוי נציג תחול גם בשדה תעופה מחוץ לישראל, לגבי טיסה ישירה לישראל ולגבי טיסה הכוללת חניית ביניים, בקטע המחבר בין יעד הביניים לבין ישראל.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/20/3137).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2127), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/631).

הצעת החוק זהה לפ/631/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)